

TEMA 44



LEY 4/2.023, DE 28 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.

TÍTULO PRELIMINAR, TÍTULOS II Y III.

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Normativa internacional LGTBI.	
2.- Normativa estatal: Ley 4/2.023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.	
2.1.- Título Preliminar. Disposiciones generales. 2.2.- Título II. Medidas para la igualdad real y efectiva de las personas TRANS. 2.3.- Título III. Protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBIfobia.	
3.- Normativa de la Comunidad de Madrid LGTBI.	
4.- Servicios y programas de atención municipal.	
4.1.- Subvenciones a la iniciativa social. 4.2.- Servicio de atención a las víctimas de la LGTBIfobia. 4.3.- Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia. 4.4.- Actividades de sensibilización y conmemoración. 4.5.- Programa de atención integral a familias LGTBIQ+ en los Centros de Apoyo a las Familias (CAF).	

0.- INTRODUCCIÓN.

Durante la dictadura franquista y en el inicio de la actual democracia, las personas homosexuales y transexuales eran detenidas y encarceladas por su condición, si bien no existen cifras exactas de esta persecución, por cuanto muchas veces el motivo oficial de la encarcelación era el ejercicio de la prostitución. En el año 1954 se reformó la **Ley de Vagos y Maleantes**, equiparando a los homosexuales y sancionándoles como a los proxenetas, mendigos, enfermos mentales o lisiados. En el año 1970, la Ley **de peligrosidad social**, modificó el castigo por el denominado "tratamiento", que podía incluir lobotomía y descargas eléctricas. Esta última Ley no eliminó la mención a "los actos de homosexualidad" hasta enero del año 1979 y fue derogada completamente el 23 de noviembre de 1995. No obstante, se seguía persiguiendo a las personas LGTBI con la figura de la Ley de Escándalo Público, que no se modificó hasta el año 1983 y se derogó en 1989.

En el momento actual asistimos a un profundo cambio social, con una **mayor presencia y visibilidad en todas las esferas de la sociedad madrileña, de personas homosexuales, bisexuales, personas transexuales e intersexuales.**

A pesar de los avances, queda mucho por hacer. El informe de delitos de odio en España sitúa los incidentes que tienen que ver con la orientación sexual y/o expresión de género de la víctima a la cabeza del ranking, por delante del racismo o la xenofobia.

Las organizaciones de la sociedad civil madrileña, asociaciones y fundaciones LGTBI por su parte han sido pioneras en la defensa y atención de las personas LGTB, atendiendo a miles de personas LGTB y a la ciudadanía madrileña (profesionales, instituciones, estudiantes, etcétera) pasando de una realidad en que la libre orientación sexual y afectiva y la libre expresión de género estaban penalizadas a otra donde se han producido importantes avances legislativos y sociales, aunque aún quede mucho camino por recorrer. También han sido actores importantes de los avances que se han producido en España en su conjunto, manteniéndose además solidarios con aquellas personas LGTB que siguen siendo perseguidas en cualquier parte del mundo.

1.- NORMATIVA INTERNACIONAL LGTBI.

En el artículo 2 de la **Declaración Universal de Derechos Humanos** se reconoce que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades. En el elenco de derechos se afirma que la condición sexual no pude suponer distinción alguna en el uso y disfrute de los derechos.

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos, en su **Resolución 17/19 de 2011** condena formalmente cualquier acto de violencia o discriminación por orientación sexual e identidad de género en cualquier parte del mundo. También prohíbe esa discriminación el artículo 21 de la **Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea**.

En el marco de la Unión Europea, las tres directivas con mayor incidencia en este campo son la **Directiva 2006/54/CE** del Parlamento y del Consejo, de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, **la Directiva 2004/113/CE** del Consejo, de 13 de diciembre, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso de bienes y servicios y su suministro y **la Directiva 2000/78/CE**, del Consejo, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, transpuesta a la legislación española y que incluye explícitamente la **orientación sexual** en su articulado, marcando el camino en otros temas básicos para enfrentar la discriminación como son las definiciones de Discriminación Directa e Indirecta, la necesidad de la inversión de la carga de la prueba para poder ser eficaz cualquier legislación que luche contra la discriminación, así como que las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas que tengan un interés legítimo en velar por el cumplimiento de lo dispuesto en dicha Directiva, puedan iniciar, en nombre del demandante o en su apoyo, y con su autorización, cualquier procedimiento judicial o administrativo previsto para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley.

En este sentido, las **resoluciones del Parlamento Europeo** de 8 de febrero de 1994, de 18 de enero de 2006 y de 24 de mayo de 2012, se centran en garantizar la igualdad de derechos de lesbianas y gais y en la lucha contra la discriminación y la homofobia en el acceso al empleo.

A nivel internacional tenemos que destacar los **Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género** o, simplemente, **Principios de Yogyakarta**. Se trata de un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad de género, con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las normas del Derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo unos estándares básicos, para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). Fueron presentados en la sede de la ONU en Ginebra.

El documento fue elaborado a petición de Louise Arbour, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2004-2008), por 16 expertos en derecho internacional de los derechos humanos de diversos países, incluyendo miembros de la Comisión Internacional de Juristas, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, académicos y activistas, reunidos en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, en la Universidad de Gadjah Mada, entre el 6 y 9 de noviembre de 2006.

Los Principios de Yogyakarta fueron presentados, como una carta global para los derechos LGBT, el **26 de marzo de 2007** ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Estos principios no han sido adoptadas por los Estados en un tratado, y por tanto no constituyen, por sí mismos, un instrumento vinculante del Derecho internacional de los derechos humanos.

El texto se compone de **29 principios** precedidos de un preámbulo y seguidos por unas recomendaciones adicionales. El documento parte de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena y en otros tratados de derechos humanos, pero que en numerosos países son negados a personas con motivo de su orientación sexual o su identidad de género.

En 2.010 se realizo una revisión de este documento, siendo aprobada una ampliación del mismo: **Principios de Yogyakarta + 10.** Fruto de esta revisión se van a añadir nuevos principios (llegando a un total de **38 principios).**

2.- NORMATIVA ESTATAL LGTBI. LEY 4/2.023, DE 28 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.

El objetivo de la presente ley es **desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (en adelante, LGTBI)** erradicando las situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad.

Esta ley define las políticas públicas que garantizarán los derechos de las personas LGTBI y remueve los obstáculos que les impiden ejercer plenamente su ciudadanía. Recoge una demanda histórica de las asociaciones LGTBI, que durante décadas han liderado e impulsado la reivindicación de los derechos de estos colectivos.

Esta Ley supone un importante avance en el camino recorrido hacia la igualdad y la justicia social que permite consolidar el **cambio de concepción social sobre las personas LGTBI**. Ello pasa por crear referentes positivos, por entender la diversidad como un valor, por asegurar la cohesión social promoviendo los valores de igualdad y respeto y por extender la cultura de la no discriminación frente a la del odio y el prejuicio.

La **igualdad y no discriminación** es un principio jurídico universal proclamado en diferentes textos internacionales sobre derechos humanos, reconocido además como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. El **artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos** declara que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

En el ámbito de la **Organización de Naciones Unidas**, se han adoptado diferentes documentos y recomendaciones que han contribuido a elevar los estándares internacionales de respeto y protección del derecho a la integridad y a la no discriminación de las personas LGTBI. A este respecto, pueden mencionarse varias **resoluciones del Consejo de Derechos Humanos**, como la Resolución adoptada el 17 de junio de 2011 (A/HRC/RES/17/19) «Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género»; la Resolución adoptada el 26 de septiembre de 2014 (A/HRC/RES/27/32) «Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género»; o la Resolución adoptada el 30 de junio de 2016 (A/HRC/RES/32/2) «Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género». También el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la cuestión de la discriminación y la violencia que sufre este colectivo, como en su informe A/HRC/29/23, de 4 de mayo de 2015, y ha establecido una serie de recomendaciones para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI que han inspirado a muchos Estados en sus respectivas políticas y legislaciones.

En lo relativo a las personas transexuales (en adelante, personas trans), la **Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud**, en su undécima revisión (CIE-11), de 2018, eliminó la transexualidad del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento, trasladándola al de «condiciones relativas a la salud sexual», lo que supone el aval a la despatologización de las personas trans.

En el ámbito de la **Unión Europea**, el Tratado de la Unión Europea establece en sus artículos 2 y 3 la no discriminación como uno de los principales valores comunitarios. Asimismo, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habilita al Consejo a adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Por último, el artículo 21 de la **Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea** prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la prohibición de discriminación contemplada en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos comprende cuestiones relacionadas con la identidad de género y ha instado a que se garantice el cambio registral del sexo sin el requisito previo de sufrir procedimientos médicos tales como una operación de reasignación sexual o una terapia hormonal.

En el ámbito nacional, el **artículo 14 de la Constitución Española** proclama el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y tal reconocimiento se vincula al **artículo 10** de la misma, que establece la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamentos del orden político y de la paz social. Además, la Constitución establece en su **artículo 9.2** la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y también de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

LEY 4/2.023, DE 28 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.

Título Preliminar, 4 Títulos, 82 artículos, 4 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 20 disposiciones finales.

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales.

TÍTULO I. ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS.

- **Capítulo I.** Criterios y líneas generales de actuación de los poderes públicos y órgano de participación ciudadana.
- **Capítulo II.** Políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI.

TÍTULO II. MEDIDAS PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS.

- **Capítulo I.** Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación ambiental.
- **Capítulo II.** Políticas públicas para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans.

TÍTULO III. PROTECCIÓN EFECTIVA Y REPARACIÓN FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA POR LGTBIFOBIA.

- **Capítulo I.** Medidas generales de protección y reparación.
- **Capítulo II.** Medidas de asistencia y protección frente a la violencia basada en la LGTBIfobia.
- **Capítulo III.** Protección de los derechos de personas LGTBI en situaciones especiales.

TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES.

2.1.- TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1. Objeto.

1. Esta Ley tiene por finalidad garantizar y promover el **derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (en adelante, LGTBI), así como de sus familias**.

2. A estos efectos, la Ley establece los **principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas**, y prevé medidas específicas destinadas a la **prevención, corrección y eliminación, en los ámbitos público y privado, de toda forma de discriminación**; así como al **fomento de la participación** de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida social y a la **superación de los estereotipos** que afectan negativamente a la percepción social de estas personas.

3. Asimismo, la Ley regula el **procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo** y, en su caso, nombre de las personas, así como sus efectos, y prevé medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado.

Art. 2. Ámbito de aplicación.

Esta Ley será de aplicación a **toda persona física o jurídica, de carácter público o privado, que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa**, en los términos y con el alcance que se contemplan en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

Art. 3. Definiciones.

A los efectos de esta ley, se entiende por:

a) **Discriminación directa**: Situación en que se encuentra una persona o grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de orientación sexual e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Se considerará discriminación directa la **denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad**. A tal efecto, se entiende por ajustes razonables las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.

b) **Discriminación indirecta**: Se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras por razón de orientación sexual, e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

c) **Discriminación múltiple e interseccional**: Se produce **discriminación múltiple** cuando una persona es discriminada, de manera simultánea o consecutiva, por dos o más causas de las previstas en esta ley, y/o por otra causa o causas de discriminación previstas en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Se produce **discriminación interseccional** cuando concurren o interactúan diversas causas comprendidas en el apartado anterior, generando una forma específica de discriminación.

d) **Acoso discriminatorio**: Cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en esta ley, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

e) **Discriminación por asociación y discriminación por error**: Existe **discriminación por asociación** cuando una persona o grupo en que se integra, debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas de discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, es objeto de un trato discriminatorio.

La **discriminación por error** es aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas.

f) **Medidas de acción positiva**: Diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o social. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan las situaciones de discriminación o las desventajas que las justifican y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo y los objetivos que persigan.

g) **Intersexualidad:** La condición de aquellas personas nacidas con unas características biológicas, anatómicas o fisiológicas, una anatomía sexual, unos órganos reproductivos o un patrón cromosómico que no se corresponden con las nociones socialmente establecidas de los cuerpos masculinos o femeninos.

h) **Orientación sexual**: Atracción física, sexual o afectiva hacia una persona. La orientación sexual puede ser **heterosexual**, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas de distinto sexo; **homosexual**, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas del mismo sexo; o **bisexual,** cuando se siente atracción física, sexual o afectiva hacia personas de diferentes sexos, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, en el mismo grado ni con la misma intensidad. Las personas homosexuales pueden ser gais, si son hombres, o lesbianas, si son mujeres.

i) **Identidad sexual**: Vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer.

j) **Expresión de género**: Manifestación que cada persona hace de su identidad sexual.

k) **Persona trans**: Persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer.

l) **Familia LGTBI**: Aquella en la que uno o más de sus integrantes son personas LGTBI, englobándose dentro de ellas las **familias homoparentales**, es decir, las compuestas por personas lesbianas, gais o bisexuales con descendientes menores de edad que se encuentran de forma estable bajo guardia, tutela o patria potestad, o con descendientes mayores de edad con discapacidad a cargo.

m) **LGTBIfobia:** Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas LGTBI por el hecho de serlo, o ser percibidas como tales.

n) **Homofobia**: Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas homosexuales por el hecho de serlo, o ser percibidas como tales.

ñ) **Bifobia**: Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas bisexuales por el hecho de serlo, o ser percibidas como tales.

o) **Transfobia**: Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas trans por el hecho de serlo, o ser percibidas como tales.

p) **Inducción, orden o instrucción de discriminar**: Es discriminatoria toda inducción, orden o instrucción de discriminar por cualquiera de las causas establecidas en esta ley. La inducción ha de ser concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una actuación discriminatoria.

2.2.- TÍTULO II. MEDIDAS PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS.

2.2.1.- Capítulo I. Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación ambiental.

Art. 43. Legitimación.

1. **Toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo**.

2. Las **personas menores de dieciséis años y mayores de catorce** podrán presentar la solicitud por sí mismas, **asistidas en el procedimiento por sus representantes legales**. En el supuesto de desacuerdo de las personas progenitoras o representantes legales, entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al **nombramiento de un defensor judicial** de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 236 del Código Civil.

3. Las **personas con discapacidad podrán solicitar, con las medidas de apoyo** que en su caso precisen, la rectificación registral de la mención relativa al sexo.

4. Las **personas menores de catorce años y mayores de doce** podrán solicitar la autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo en los términos del capítulo I bis del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de **Jurisdicción Voluntaria**.

Art. 44. Procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo.

1. La rectificación de la mención registral del sexo se tramitará y acordará con sujeción a las disposiciones de esta ley y de conformidad con lo establecido en la **normativa reguladora del Registro Civil para los procedimientos registrales.**

2. La **solicitud de iniciación** de procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo podrá presentarse **por la persona legitimada ante la persona encargada de cualquier Oficina del Registro Civil.**

3. El ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo **en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico** relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, **ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole**.

4. Recibida la solicitud **se citará a la persona legitimada para que comparezca**, asistida por sus representantes legales en el supuesto del artículo 43.2 de esta ley. En dicha comparecencia, la persona encargada del Registro Civil recogerá su **manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de que, en consecuencia, se proceda a la correspondiente rectificación.** En la comparecencia se deberá incluir la **elección de un nuevo nombre propio**, salvo cuando la persona quiera conservar el que ostente y ello sea conforme a los principios de libre elección del nombre propio previstos en la normativa reguladora del Registro Civil. En esta comparecencia, también podrá incluir la petición de traslado total del folio registral cuando a su inscripción de nacimiento le sea aplicable la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil.

5. En esta comparecencia inicial, la persona encargada del Registro Civil informará a la persona solicitante de las **consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida**, incluido el régimen de reversión, así como de las medidas de asistencia e información que estén a disposición de la persona solicitante a lo largo del procedimiento de rectificación registral en los ámbitos sanitario, social, laboral, educativo y administrativo, incluyendo **medidas de protección contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato**. Igualmente, pondrá en conocimiento de la persona legitimada la **existencia de asociaciones y otras organizaciones de protección de los derechos** en este ámbito a las que puede acudir.

6. De tratarse de **personas menores de dieciocho años y mayores de catorce**, todos los intervinientes en el procedimiento tendrán en consideración en todo momento el **interés superior de la persona menor**, a quien se dará audiencia en los casos del artículo 43.2 de esta ley. La persona encargada del Registro Civil le facilitará la información sobre las consecuencias jurídicas de la rectificación solicitada y toda la información complementaria que proceda en un lenguaje claro, accesible y adaptado a sus necesidades.

7. Tras la información facilitada por la persona encargada del Registro Civil, **la persona legitimada suscribirá, de estar conforme**, la comparecencia inicial reiterando su petición de rectificación registral del sexo mencionado en su inscripción de nacimiento.

8. En el **plazo máximo de tres meses** desde la comparecencia inicial reiterando la solicitud de rectificación inicial, la persona encargada del Registro Civil **deberá citar a la persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, aseverando la persistencia de su decisión**.

9. Reiterada y ratificada nuevamente la solicitud, la persona encargada del Registro Civil, previa comprobación de la documentación obrante en el expediente, **dictará resolución sobre la rectificación registral solicitada dentro del plazo máximo de un mes** a contar desde la fecha de la segunda comparecencia.

10. **La resolución será recurrible** en los términos previstos en la normativa reguladora del Registro Civil, mediante la interposición de recurso de alzada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

11. Cuando se trate de **personas con discapacidad**, en el procedimiento de rectificación registral de la mención relativa al sexo, se garantizarán los **medios y recursos de apoyo**, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales, que resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno de modo libre.

Art. 45. Autoridad competente.

La competencia para la tramitación del procedimiento de rectificación registral de la mención del sexo corresponderá a la **persona encargada de la Oficina del Registro Civil en la que se hubiera presentado la solicitud.**

Art. 46. Efectos.

1. La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá **efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil**.

2. La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los **derechos inherentes a su nueva condición**.

3. La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

4. La persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al femenino podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, para aquellas situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral. No obstante, la persona que rectifique la mención registral pasando del sexo femenino al masculino conservará los derechos patrimoniales consolidados que se hayan derivado de estas medidas de acción positiva, sin que haya lugar a su reintegro o devolución.

5. Respecto de las situaciones jurídicas que traigan causa del sexo registral en el momento del nacimiento, la persona conservará, en su caso, los derechos inherentes al mismo en los términos establecidos en la legislación sectorial.

Art. 47. Reversibilidad de la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las personas.

Transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación en el Registro Civil, siguiendo el mismo procedimiento establecido en este Capítulo para la rectificación registral. En el caso de que, tras haberse rectificado la modificación inicial, se quisiese proceder a una nueva rectificación, habrá de seguirse el procedimiento establecido en el capítulo I ter del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

Art. 48. Cambio de nombre en el Registro Civil de personas menores de edad.

Las personas trans menores de edad, hayan iniciado o no el procedimiento de rectificación de la mención relativa al sexo, tienen derecho a obtener la inscripción registral del cambio de nombre por razones de identidad sexual, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Art. 49. Adecuación de documentos a la mención registral relativa al sexo.

1. **En los documentos oficiales de identificación, la determinación del sexo se corresponderá con la registral**. Tras la rectificación o anotación registral, las autoridades procederán a la expedición de un nuevo documento nacional de identidad, y, en su caso, un nuevo pasaporte a petición de la persona interesada o de su representante voluntario o legal, ajustado a la inscripción registral rectificada. En todo caso, se conservará el mismo número del documento nacional de identidad.

2. La persona interesada o su representante voluntario o legal podrán solicitar la **reexpedición de cualquier documento, título, diploma o certificado ajustado a la inscripción registral rectificada, a cualquier autoridad, organismo o institución pública o privada**, cualquiera que sea su naturaleza. En la nueva expedición de dichos documentos se garantizará, en todo caso, por las autoridades, organismos e instituciones que los expidieron en su momento, la adecuada identificación de la persona a cuyo favor se expidan los referidos documentos, en su caso, mediante la oportuna impresión en el duplicado del documento del mismo número de documento nacional de identidad o la misma clave registral que figurare en el original.

3. Las tasas que graven los trámites para la adecuación a la mención registral relativa al sexo de los documentos previstos en este artículo se adecuarán al principio de capacidad económica previsto en el artículo 8 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

4. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán procedimientos accesibles, ágiles y que garanticen la protección de los datos de carácter personal para la adecuación de documentos a la nueva mención relativa al sexo y, en su caso, al nombre.

Art. 50. Adecuación de los documentos expedidos a personas extranjeras.

1. Las personas extranjeras que acrediten la **imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen**, siempre que cumplan los requisitos de legitimación previstos en esta ley, excepto el de estar en posesión de la nacionalidad española, podrán interesar la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en los documentos que se les expidan, ante la autoridad competente para ello. A estos efectos, la autoridad competente instará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que recabe la información disponible en la representación exterior de España que corresponda sobre si en el país de origen existen impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo dicha rectificación registral. Dicho Ministerio comunicará la información disponible a la autoridad solicitante en el plazo máximo de un mes.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, habrán de habilitar procedimientos de adecuación de los documentos expedidos a los extranjeros que se encuentren en situación administrativa regular en España, que hayan procedido a realizar la rectificación registral correspondiente en su país de origen.

Art. 51. Adecuación de documentos al cambio de nombre en el Registro Civil de personas menores de edad y principio de no discriminación.

1. En virtud del principio de respeto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la intimidad, las **personas menores de edad que hayan obtenido la inscripción registral del cambio de nombre por razones de identidad sexual** sin modificar dicha mención relativa al sexo en su inscripción de nacimiento, tienen derecho a que las Administraciones públicas, las entidades privadas y cualquier persona natural o jurídica con la que se relacionen **expidan todos los documentos de la persona menor de edad con constancia de su nombre tal como aparezca inscrito por la rectificación operada en el Registro Civil**.

2. Las mismas Administraciones públicas, entidades y personas estarán obligadas a dispensar a la persona menor de edad que haya cambiado su nombre en el Registro Civil el trato que corresponda a las personas del sexo con el que se identifica, sin que pueda producirse discriminación alguna por tal motivo y debiendo prevalecer siempre el principio de igualdad de trato.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el cambio de nombre en el Registro previsto en este artículo no afectará a los derechos que puedan corresponder a las personas de acuerdo con su sexo registral.

2.2.2.- Capítulo II. Políticas públicas para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans.

SECCIÓN 1ª. Líneas generales de actuación de los poderes públicos para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans.

Art. 52. Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans.

1. La **Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans** será el **instrumento principal para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas y los objetivos generales establecidos en este título en el ámbito de la Administración General del Estado**.

La Estrategia tendrá carácter **cuatrienal,** y su elaboración, seguimiento y evaluación corresponderá al **Ministerio de Igualdad**, garantizándose la participación de los departamentos ministeriales cuyas actuaciones incidan especialmente en las personas trans y de las organizaciones sociales que incluyan entre sus objetivos la defensa de los derechos de las personas trans. **La aprobación de esta Estrategia corresponderá al Consejo de Ministros**.

2. La Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans incorporará de forma prioritaria **medidas de acción positiva en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de vivienda.**

3. La Estrategia incluirá la realización de los **estudios necesarios para conocer la situación socioeconómica, en el ámbito de la salud y psicosocial de las personas trans**, de forma que las medidas de acción positiva se apoyen en un diagnóstico claro, así como un sistema de indicadores para su adecuado seguimiento y evaluación, de modo que sea posible evaluar su eficacia y grado de cumplimiento.

4. El Ministerio de Igualdad elaborará y elevará al Gobierno un **informe de evaluación intermedia** sobre la ejecución de la Estrategia, una vez transcurridos dos años desde su aprobación, y un **informe de evaluación final** al cumplirse su período de vigencia. De estos informes se dará cuenta a las Cortes Generales.

Art. 53. Participación de las personas trans.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas encaminadas a:

a) Fomentar la **participación de las personas trans en el diseño e implementación de las políticas que les afecten**, a través de las organizaciones sociales que incluyan entre sus objetivos la defensa de sus derechos.

b) **Apoyar a las organizaciones sociales** que incluyan entre sus objetivos la defensa de los derechos de las personas trans.

SECCIÓN 2ª. Medidas en el ámbito laboral para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans.

Art. 54. Fomento del empleo de las personas trans.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, considerando las líneas de actuación de la Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans, diseñará **medidas de acción positiva para la mejora de la empleabilidad de las personas trans y planes específicos para el fomento del empleo de este colectivo**. En la elaboración de dichas medidas o planes, se tendrán en cuenta las **necesidades específicas de las mujeres trans.**

Art. 55. Integración sociolaboral de las personas trans.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las **medidas necesarias para impulsar la integración sociolaboral de las personas trans.**

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones públicas podrán, entre otras, impulsar las siguientes medidas:

a) Desarrollar **estrategias y campañas de concienciación en el ámbito laboral**.

b) Implementar medidas para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la **integración e inserción laboral de las personas trans**.

c) Monitorizar la **evolución de la situación laboral** de las personas trans en su territorio de competencia.

d) Adoptar **subvenciones que favorezcan la contratación de personas trans en situación de desempleo**.

3. En la **elaboración de planes de igualdad y no discriminación** se incluirá expresamente a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans.

SECCIÓN 3ª. Medidas en el ámbito de la salud para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans.

Art. 56. Atención sanitaria integral a personas trans.

La atención sanitaria a las personas trans se realizará conforme a los **principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación**. Se asegurará, en todo caso, el respeto de su intimidad y la confidencialidad sobre sus características físicas, evitando las exploraciones innecesarias o su exposición sin un objetivo diagnóstico o terapéutico directamente relacionado.

Art. 57. Consentimiento informado.

El otorgamiento del consentimiento informado previo se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Art. 58. Formación del personal sanitario, investigación y seguimiento.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias:

a) Garantizarán una **formación suficiente, continuada y actualizada del personal sanitario**, que tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas trans, prestando especial atención a los **problemas de salud asociados a las prácticas quirúrgicas a las que se someten, tratamientos hormonales y su salud sexual y reproductiva**.

b) Fomentarán la **investigación en el campo de las ciencias de la salud, así como la innovación tecnológica**, en relación con la atención sanitaria a las personas trans.

c) Establecerán **indicadores que permitan hacer un seguimiento sobre los tratamientos, terapias e intervenciones a las personas trans**, así como procedimientos de evaluación de la calidad asistencial durante todo el proceso de atención.

Art. 59. Protocolos de actuación en el ámbito de la salud y servicios especializados.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, elaborarán y desarrollarán **protocolos y procedimientos específicos para la atención de las personas trans.**

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer **servicios especializados conformados por equipos multidisciplinares de profesionales**, que realicen, entre otras, algunas de las siguientes funciones:

a) Informar, apoyar y acompañar en todo el **proceso de transición** a las personas trans.

b) Prestar apoyo a la **atención ambulatoria y a los centros especializados territorializados**.

c) Llevar a cabo labores de **investigación, estadística y seguimiento del conjunto del sistema**.

3. El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, velará por el suficiente **abastecimiento de los medicamentos** más comúnmente empleados en los tratamientos hormonales para personas trans y supervisará su suministro, a fin de evitar episodios recurrentes de desabastecimiento.

SECCIÓN 4ª. Medidas en el ámbito educativo para promover la igualdad real y efectiva de las personas trans.
Art. 60. Tratamiento del alumnado menor de edad conforme al nombre registral.
El **alumnado menor de edad** que haya obtenido el cambio de nombre en el Registro, de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 51 de esta ley, tiene **derecho a obtener un trato conforme a su identidad en todas las actividades que se desarrollen en el ámbito educativo.**
Art. 61. Protocolos de actuación al alumnado trans y contra el acoso transfóbico.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, elaborarán **protocolos de apoyo y acompañamiento al alumnado trans, y contra el acoso transfóbico**, para prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de violencia y exclusión contra el alumnado trans.

2.3.- TÍTULO III. PROTECCIÓN EFECTIVA Y REPARACIÓN FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA POR LGTBIFOBIA.

2.3.1.- Capítulo I. Medidas generales de protección y reparación.

Art. 62. Medidas de protección frente a la discriminación y la violencia.
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a las personas que sufren o están en riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia o de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley el derecho a recibir de forma inmediata una **protección integral, real y efectiva**. 2. A estos efectos, las **Administraciones públicas**, en el ámbito de sus competencias, adoptarán **métodos o instrumentos suficientes para la prevención y detección de tales situaciones, y articularán medidas adecuadas para su cese inmediato.** 3. Las **personas empleadoras o prestadoras de bienes y servicios** deberán adoptar métodos o **instrumentos suficientes para la prevención y detección de las situaciones de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, así como articular medidas adecuadas para su cese inmediato**. 4. En la protección frente a la discriminación y la violencia por LGTIfobia podrá intervenir en todo caso la **Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación**, con las competencias y funciones establecidas en la Ley 15/2022, de 12 julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Art. 63. Actuación administrativa contra la discriminación.
1. Cuando una autoridad pública, con ocasión del ejercicio de sus competencias, tenga conocimiento de un supuesto de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley deberá, si es competente, **incoar el correspondiente procedimiento administrativo, en el que se podrán acordar las medidas necesarias para investigar las circunstancias del caso y adoptar las medidas oportunas y proporcionadas** para su eliminación o, en caso de no serlo, comunicar estos hechos de forma inmediata a la administración competente, de acuerdo con lo establecido en las leyes administrativas.

2. A los efectos de lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, **los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI y sus familias, podrán tener la consideración de interesadas en los procedimientos administrativos en los que la Administración tenga que pronunciarse en relación con una situación de discriminación** por razón de las causas previstas en esta ley, siempre que cuenten con la autorización de la persona o personas afectadas. No será necesaria esta autorización cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, sin perjuicio de que quienes se consideren afectados puedan también participar en el procedimiento.

3. Con el consentimiento expreso de las partes, la **Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación**, podrá actuar como **órgano de mediación o conciliación** en los términos previstos en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Art. 64. Nulidad de los contratos y negocios jurídicos administrativos.

Las **cláusulas de los contratos y negocios jurídicos que vulneren el derecho a la no discrimin**ación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales **serán nulas y se tendrán por no puestas.**

Art. 65. Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación.

Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, **los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI o de sus familias estarán legitimadas**, en los términos establecidos por las leyes procesales, **para defender los derechos e intereses de las personas afiliadas o asociadas, en procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales**, siempre que cuenten con su autorización expresa, y para demandar en juicio la defensa de los intereses difusos cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación.

Art. 66. Reglas relativos a la carga de la prueba.

1. De acuerdo con lo previsto en las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos administrativos, cuando la parte actora o la persona interesada alegue discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, **corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad**.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano judicial o administrativo, de oficio o a solicitud de la persona interesada, podrá recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad y no discriminación por razón de las causas previstas en esta ley.

Art. 67. Derecho a la atención y al asesoramiento jurídico.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán los mecanismos necesarios para **garantizar el derecho de las personas LGTBI a recibir toda la información y el asesoramiento jurídico especializado** relacionado con la discriminación por las causas previstas en esta ley, sin perjuicio de la aplicación, en los casos en que proceda, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de **asistencia jurídica gratuita**.

La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación asistirá a las personas LGTBI en los términos que se establece en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

2.3.2.-	**Capítulo II. Medidas de asistencia y protección frente a la violencia basada en la LGTBIfobia.**

Art. 68. Derecho de las víctimas de violencia a la asistencia integral y especializada.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una **atención integral y especializada a las personas víctimas de violencia basada en la LGTBIfobia**. Sin perjuicio de las medidas previstas en el capítulo anterior, este derecho comprenderá, al menos:

a) **Información y orientación** accesibles sobre sus derechos, así como sobre los recursos disponibles.

b) **Asistencia psicológica y orientación jurídica**.

c) **Atención a las necesidades laborales y sociales** que en su caso presente la víctima.

d) **Servicios de traducción e interpretación**, incluidos los servicios de interpretación o videointerpretación en lengua de signos, de guía-interpretación, de mediación comunicativa, subtitulación, guías intérpretes, y la asistencia de otro personal especializado de apoyo para la comunicación, así como los medios de apoyo a la comunicación oral que requiera cada persona.

Art. 69. Medidas de protección frente a la violencia en el ámbito familiar.

1. Cuando las personas LGTBI sufran **violencia en el ámbito familiar** se dictará una **orden de protección** en los términos establecidos en el artículo 544 ter.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

2. Las administraciones competentes en materia educativa **escolarizarán inmediatamente a las personas descendientes que se vean afectadas por un cambio de residencia derivado de estos actos de violencia**.

3. Existiendo una sentencia condenatoria por un delito de violencia doméstica, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar en favor de la víctima, esta podrá solicitar la **reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores**, que deberán atender la solicitud en la medida de sus posibilidades organizativas.

2.3.3.-	**Capítulo III. Protección de los derechos de las personas LGTBI en situaciones especiales.**

Art. 70. Personas LGTBI menores de edad.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las **medidas necesarias para garantizar a las personas LGTBI menores de edad el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física, conforme a su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales**, así como las **condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir dignamente y alcanzar el máximo bienestar,** valorando y considerando como primordial el interés superior de la persona menor de edad en todas las acciones y decisiones que le conciernan.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias:

a) Garantizarán el **ejercicio de los derechos de las personas LGTBI menores de edad** en condiciones de igualdad respecto al resto de las personas menores de edad.

b) Adoptarán las **medidas oportunas para la protección de menores de edad LGTBI cuando se encuentren bajo su tutela** durante su estancia en los centros de menores de edad, pisos tutelados o recursos en los que residan, garantizando el respeto a su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

c) Desarrollarán **medidas de formación y sensibilización** dirigidas a las personas que atiendan a personas LGTBI menores de edad.

d) Adoptarán las **medidas oportunas para prevenir las agresiones** que puedan sufrir las personas LGTBI menores de edad por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales.

e) Adoptarán las **medidas oportunas para la protección de las personas menores de edad LGTBI declaradas en riesgo o en situación de desamparo, así como de las personas jóvenes mayores de edad o emancipadas que carezcan de recursos económicos** propios, que hayan sido declarados en riesgo o en situación de desamparo durante su minoría de edad.

3. La **negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor, como componente fundamental de su desarrollo personal, por parte de su entorno familiar**, deberá tenerse en cuenta a efectos de **valorar una situación de riesgo**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Art. 71. Personas LGTBI con discapacidad o en situación de dependencia.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias:

a) Garantizarán la **no discriminación y el respeto de las personas LGTBI con discapacidad o en situación de dependencia en las instalaciones o centros** a los que acudan o permanezcan.

b) Adoptarán las medidas oportunas para la **protección de las personas con discapacidad o en situación de dependencia que sean objeto de maltrato físico o psicológico** por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, por parte de las personas con las que convivan o profesionales que se encarguen de sus cuidados, haciendo especial hincapié en el cuidado de las personas con discapacidad o en situación de dependencia que carecen de autonomía física o de discernimiento con merma de su capacidad volitiva.

c) Desarrollarán **medidas de formación y sensibilización** dirigidas a las personas que atiendan a personas LGTBI con discapacidad o en situación de dependencia.

d) Promoverán la **elaboración de materiales de sensibilización y formación sobre temática LGTBI adaptados a personas con discapacidad**, así como la participación de las personas con discapacidad o en situación de dependencia en las acciones dirigidas a las personas LGTBI enmarcadas en esta ley.

Art. 72. Personas extranjeras LGTBI.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a las **personas extranjeras LGTBI que se encuentren en España, con independencia de su situación administrativa, la titularidad y el ejercicio del derecho a la igualdad de trato y no discriminación** por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, en las mismas condiciones que a las personas de nacionalidad española, en los términos recogidos en esta ley y atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Art. 73. Personas mayores LGTBI.

1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que las **personas mayores LGTBI** reciban una **protección y atención integral para la promoción de su autonomía personal y el envejecimiento activo,** que les permita una vida digna, así como a acceder a una **atención gerontológica adecuada a sus necesidades en los ámbitos sanitario, social y asistencial**, de acuerdo con los principios de accesibilidad universal.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por que los **centros residenciales, los centros de día o cualquier otro tipo de centro** al que se encuentren vinculadas las personas mayores garanticen el **derecho a la no discriminación de las personas LGTBI**, tanto en su individualidad como en sus relaciones sentimentales, adoptando las medidas necesarias para que los espacios puedan utilizarse sin que se produzca ningún tipo de discriminación por las causas establecidas en esta ley. Así mismo, se establecerán las medidas necesarias para garantizar la **formación de los profesionales** que trabajan en los centros, servicios y programas de servicios sociales destinados a las personas mayores, tanto públicos como privados, sobre la realidad de las personas LGTBI mayores.

3. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán en los espacios y recursos comunitarios dirigidos a las personas mayores de **socialización, ocio, tiempo libre y educativo**, tanto públicos como privados, actividades que contemplen la realidad de las personas mayores LGTBI.

Art. 74. Personas intersexuales.

1. Las **personas intersexuales** tienen derecho:

a) A recibir una **atención integral y adecuada a sus necesidades sanitarias, laborales y educativas**, entre otras, en igualdad efectiva de condiciones y sin discriminación con el resto de la ciudadanía.

b) Al **honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen**, sin injerencias arbitrarias o ilegales en su privacidad.

2. Al **inscribir el nacimiento** de las personas intersexuales, en el caso de que el parte facultativo indicara la condición intersexual de la persona recién nacida, las personas progenitoras, de común acuerdo, podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco por el plazo máximo de un año. Transcurrido el plazo máximo de un año, la mención del sexo será obligatoria y su inscripción habrá de ser solicitada por las personas progenitoras.

Art. 75. Personas LGTBI en situación de sinhogarismo.

1. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la **prevención del sinhogarismo entre personas LGTBI.** Estas medidas tendrán como foco la **detección precoz** para prevenir situaciones de sinhogarismo que puedan sufrir las personas LGTBI, con especial atención a aquellas más jóvenes. Para ello, promoverán la cooperación de los ministerios y administraciones competentes para la búsqueda de soluciones y para la detección precoz del sinhogarismo en personas LGTBI.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán acciones tales como:

a) Realización de **investigaciones y estudios focalizados** en los factores que llevan a las personas LGTBI a una situación de sinhogarismo, así como la realidad y necesidades específicas de estas.

b) Desarrollo de acciones de capacitación que garanticen una **formación suficiente, continuada y actualizada del personal** que trabaja con la población LGTBI en situación de sinhogarismo, que tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas LGTBI que se encuentran o han pasado por una situación de sinhogarismo.

c) Adopción de las medidas oportunas para **prevenir los delitos e incidentes de odio que sufren las personas LGTBI en situación de sinhogarismo** por las causas contenidas en esta ley, así como por cualquier otra de las características protegidas en el artículo 22.4 del Código Penal y en artículo 2 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

3.- NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID LGTBI.

Las dos Leyes de la Comunidad de Madrid (Ley 2/2.016 y Ley 3/2.016) han sido modificadas de manera muy significativa por la **Ley 17/2.023, de 27 de diciembre** (modifica la Ley 2/2.016) y por la **Ley 18/2.023, de 27 de diciembre** (modifica la Ley 3/2.016).

ESTRUCTURA DE LA LEY 2/2.016, DE 29 DE MARZO, DE PROTECCIÓN, IGUALDAD EFECTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES E INTERSEXUALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. **Título Preliminar, 14 Títulos, 49 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria, 1 disposiciones finales y 1 disposición transitoria.**
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales.
TÍTULO I. Tratamiento administrativo de la transexualidad e intersexualidad.
TÍTULO II. De la atención sanitaria a las personas trans.
TÍTULO III. Medidas en el ámbito de la educación.
TÍTULO IV. Medidas en el ámbito laboral y de la responsabilidad social empresarial.
TÍTULO V. Medidas en el ámbito social.
TÍTULO VI. Medidas en el ámbito familiar.
TÍTULO VII. Medidas en el ámbito de la juventud y personas mayores.
TÍTULO VIII. Medidas en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte.
TÍTULO IX. Medidas en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo.
TÍTULO X. Derogado.
TÍTULO XI. Medidas en el ámbito policial.
TÍTULO XII. Medidas administrativas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas transexuales.
TÍTULO XIII. Régimen sancionador.
TÍTULO XIV. Derogado.

ESTRUCTURA DE LA LEY 3/2.016, DE 22 DE JULIO, DE PROTECCIÓN, IGUALDAD EFECTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Título Preliminar, 4 Títulos, 68 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales.

TÍTULO I. Medidas en materia de no discriminación por razón de orientación e identidad sexual o por expresión de género.

- **Capítulo I.** Disposiciones generales en materia de no discriminación.
- **Capítulo II.** Medidas en el ámbito social.
- **Capítulo III.** Medidas en el ámbito policial y de justicia.
- **Capítulo IV.** Medidas de actuación en el ámbito de la Administración.
- **Capítulo V.** Derogado.
- **Capítulo VI.** Apoyo al colectivo LGTBI en el ámbito rural.
- **Capítulo VII.** Derogado.
- **Capítulo VIII.** Políticas en el ámbito de la juventud.
- **Capítulo IX.** Garantía estadística.
- **Capítulo X.** Medidas en el ámbito familiar.
- **Capítulo XI.** Medidas en el ámbito educativo.
- **Capítulo XII.** Medidas en el ámbito de la salud.
- **Capítulo XIII.** Medidas en el ámbito laboral.
- **Capítulo XIV.** Medidas en el ámbito del ocio, cultura, turismo y deporte.
- **Capítulo XV.** Derecho de admisión.
- **Capítulo XVI.** Medidas en el ámbito de la inmigración y la cooperación internacional al desarrollo.

TÍTULO II. Medidas contra las agresiones y delitos de odio por orientación sexual e identidad o expresión de género.

- **Capítulo I.** Apoyo a las víctimas de agresiones y delitos de odio.
- **Capítulo II.** Medidas de prevención.
- **Capítulo III.** Medidas de formación y sensibilización.
- **Capítulo IV.** Medidas de tutela administrativa.

TÍTULO III. Derogado.

TÍTULO IV. Régimen sancionador.

4.- SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN MUNICIPAL.

Desde la **Dirección General de Igualdad y contra la Violencia de Género** del **Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad**, se asumen las competencias municipales para garantizar los derechos del colectivo LGTBI.

Estas competencias son en materia **de políticas de igualdad y de no discriminación por razón de sexo, identidad de género, orientación sexual o por pertenencia a otras etnias**:

a) Impulsar y desarrollar programas y medidas tendentes a **eliminar las situaciones de desigualdad y desventaja de las mujeres, a visibilizar las brechas de género, y a promover el empoderamiento y la participación social de las mujeres.**

b) Dirigir, organizar y programar **la Red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid**.

c) Promover, impulsar y desarrollar **programas y medidas para erradicar todas las formas de discriminación por razón de sexo, identidad de género, orientación sexual o por pertenencia a otras etnias**.

d) Impulsar las actuaciones en materia de **promoción y protección de los derechos de las personas LGTBI, así como de sensibilización y prevención frente a las violencias LGTBI-fóbicas**.

En el marco del **Plan de Gobierno 2019–2023**, el objetivo estratégico al que responden estas actuaciones es: "**Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, defender los derechos de las personas LGTBI y erradicar la violencia machista**", el cual está alineado con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 10 de la Agenda 2030** de la ciudad de Madrid.

Analizamos los datos de la **Memoria del año 2.022** de la entonces Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social en el ámbito de la **diversidad.**

4.1.- SUBVENCIONES A LA INICIATIVA SOCIAL.

La implementación de esta línea de subvenciones dirigida a población LGTBI se ha desarrollado de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos de 30 de octubre de 2013, bien **mediante el procedimiento de concurrencia competitiva o bien mediante la concesión de subvenciones directas o nominativas.**

4.1.1.- CONVENIOS DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA.

A lo largo de 2022 se han subvencionado dos convenios a entidades que trabajan con el colectivo LGTBI en el marco de la protección y promoción de sus derechos y oportunidades, con el objetivo de erradicar su discriminación y fomentar actitudes de respeto hacia ellas, así como para atender sus necesidades de manera integral.

PROGRAMA PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS SIN DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO. **(Entidad "imaginamas").**
Población a la que se dirige. Hombres cisgénero y mujeres trans en contextos de prostitución en el municipio de Madrid. **Objetivo.** Proteger y promover los derechos y oportunidades de las personas LGTBI+, erradicar su discriminación y fomentar actitudes de respeto hacia ellas, así como atender sus necesidades de manera integral.
PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL AL COLECTIVO DE TRANSEXUALES DE LA CIUDAD DE MADRID. **(Entidad "Transexualia").**
Población a la que se dirige. Personas transexuales residentes en la ciudad de Madrid. **Objetivo.** Ofrecer una atención integral a la población trans que les facilite su inclusión en el municipio de Madrid. Para ello, se realizará un acompañamiento psicológico y jurídico, así como acciones de sensibilización.

4.1.2.- SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.

En 2022 la línea dirigida a la protección y promoción de los derechos de las personas LGTBI parte de un importe global de 375.000 euros.

La finalidad de esta línea es promover la igualdad en todos los ámbitos de la vida, en materia de diversidad sexual y/o de género a través de **financiación de proyectos que se centren en prestar atención psicosocial y jurídica a las personas LGTBI y establecer medidas de inserción sociolaboral al objeto de mejorar su empleabilidad, así como sensibilizar y concienciar en torno a sus derechos fomentando actitudes de respeto hacia ellas.**

Las entidades, proyectos y cuantías concedidas durante este ejercicio han sido las siguientes:

Asociación "Apoyo Positivo"	"PSICOLABORA WELOVE": siendo su ámbito de actuación la atención psicológica y jurídica y el colectivo destinatario población LGTBI del municipio de Madrid.
Asociación "Colectivo de Gays y Lesbianas de Madrid" (COGAM).	"PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL AL COLECTIVO LGTBI+ DE MADRID": siendo su ámbito de actuación la atención y el colectivo destinatario hombres y mujeres LGTBI del municipio de Madrid.
Asociación Transexual Española, Transexualia.	"EMPLEANDO, ATENDIENDO Y SENSIBILIZANDO": siendo su ámbito la inserción laboral y el colectivo destinatario personas trans del municipio de Madrid.
Asociación Triángulo Juventud-Madrid por la Igualdad social de jóvenes gais, lesbianas y bisexuales.	"LA SOLIDARIDAD NO SE CANCELA @NOSECANCELA": siendo su ámbito de actuación la atención psicológica y jurídica y el colectivo destinatario personas LGBTI del municipio de Madrid.

Fundación Triángulo.	"MADRID DIVERSA: APOYO INTEGRAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD Y DIVERSIDAD LGTBI": siendo su ámbito de actuación la atención psicológica y jurídica y el colectivo destinatario personas LGBTI del municipio de Madrid.

Por tanto, a través de esta línea de subvención, se ha contribuido al fomento y realización de proyectos de 5 entidades, comprendiendo ámbitos de actuación dentro del área de protección y promoción de los derechos de las personas LGTBI tales como la inserción social, la inserción laboral, la sensibilización y la participación, principalmente de colectivos con mayor riesgo de exclusión social, en todo el municipio de la Ciudad de Madrid, ascendiendo a un número aproximado de 2.600 personas directamente beneficiarias de estos proyectos.

4.2.- SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA LGTBIFOBIA.

En abril 2022 se puso en marcha el **Servicio Municipal de Atención a Víctimas de LGTBIfobia**. La atención del servicio se presta a través de **asistencia psicológica y jurídica**.

A continuación, se presentan los principales datos de la atención prestada:

• El distrito que concentra mayor número de atenciones es el distrito Centro con un 16,3% de las atenciones, seguido por Moncloa-Aravaca con un 8,2% de las atenciones.

• La franja de edad en la que se realizan mayor número de atenciones es el tramo 18-29 años con un 32,7% de las atenciones, seguido por el tramo de 30 a 39 años con un 30,6%.

• El 40,8% de las personas que son atendidas en el servicio interponen denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Servicio de asistencia psicológica.
Orientado a proporcionar asistencia psicológica a las víctimas de LGTBIfobia que contacten con el servicio, realizando una intervención individualizada en su caso. Entre otras, comprende las siguientes tareas: • Preparación de la víctima para minimizar los efectos de la experiencia y reacciones de aparición posterior. • Intervención psicológica para incrementar la organización cognitiva de la víctima y su entrenamiento en el manejo de la ansiedad. • Activación de recursos internos (estrategias de afrontamiento) y externos (apoyo social, laboral y familiar) para minimizar la victimización secundaria. • Realización de actuaciones en el ámbito psicológico relacionadas con órdenes de protección
Servicio de orientación jurídica.
Orientado a facilitar las herramientas que tienen a su disposición las víctimas y los procesos de denuncia, incluyendo: • Asesoramiento jurídico en procedimientos penales o en cualquier otra materia jurídica relacionada con la situación de la víctima. • Información y asesoramiento sobre tramitación, gestión y elaboración de denuncias u otros dictámenes e informes jurídicos.

- Colaboración con órganos judiciales y representantes legales de las víctimas para evitar los efectos de la victimización secundaria.
- Asesoramiento y gestión de solicitud o petición de medidas de protección.

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA LGTBIFOBIA.

Población a la que se dirige.

Víctimas de delitos de LGTBIfobia.

Objetivos.

. Conocer la situación de los incidentes de LGTBIfobia en la ciudad de Madrid.

. Proporcionar asistencia psicológica y/o jurídica a las víctimas de LGTBIfobia que contacten con el servicio, realizando una intervención individualizada en su caso.

. Prevenir la aparición de incidentes de LGTBIfobia a través de la sensibilización a la población y la formación a profesionales en materia de lucha contra la LGTBIfobia en la ciudad de Madrid.

4.3.- OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LA LGTBIFOBIA.

El **Observatorio municipal contra la LGTBIfobia** entró en funcionamiento por Decreto del Alcalde el 29 de diciembre de 2021, como **órgano colegiado de seguimiento, asesoramiento, coordinación y control en materia de análisis y medición permanente sobre el impacto de las violencias y la discriminación sobre las personas LGTBI en la ciudad de Madrid**.

El Observatorio se constituye sin personalidad jurídica propia, estando integrado por representantes del Ayuntamiento de Madrid, organizaciones representativas de intereses sociales y personal experto. El Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia está compuesto por la presidencia, la vicepresidencia, las vocalías y la secretaría.

Las entidades y organizaciones sociales cuyo principal ámbito de actuación es la defensa de los derechos de las personas LGTBI están representadas a través de cinco vocalías.

Se ha habilitado la dirección de correo electrónico: observalgtbifobia@madrid.es donde se recogen, además de por los demás canales establecidos, peticiones/ sugerencias de entidades y de la ciudadanía en relación con posibles delitos de LGTBIfobia en el municipio de Madrid, que son analizados y estudiados por los miembros del Observatorio.

El Pleno del Observatorio se ha reunido en dos ocasiones en las que se han aprobado las reglas de funcionamiento interno y se ha informado de las propuestas elaboradas por la Comisión Permanente para dar cumplimiento al plan de trabajo establecido en el marco de las funciones del Observatorio.

Tiene como finalidad constituirse en un **espacio de reflexión y medición permanente sobre el impacto de las violencias y la discriminación hacia las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y otras personas discriminadas por razón de su orientación sexual y/o identidad de género, que se producen en la ciudad de Madrid**; un espacio cualificado y participativo que, a través de la construcción de diversos sistemas de información y de investigación, permita conocer la realidad de las diferentes formas de discriminación que sufren las personas LGTBI y realizar un seguimiento sobre la adecuación e impacto de las políticas públicas sobre la materia en el ámbito geográfico del municipio de Madrid.

El Observatorio se reunirá en sesión ordinaria con una periodicidad mínima de **dos veces al año**.

Por su parte, la **comisión permanente** es el órgano ejecutivo del Observatorio y está constituida por una presidencia (titular de la **D.G. de Igualdad y contra la Violencia de Género**), cuatro vocalías (dos representantes de organizaciones en defensa de las personas LGTBI - actualmente ostentan esta representación Apoyo Positivo y Arcopoli- ; una persona representante de la S.G. de Innovación Social, y otra de la D.G. de Igualdad y contra la Violencia de Género) y una secretaría. La comisión celebrará cuatro sesiones ordinarias al año.

4.4.- ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONMEMORACIÓN.

La **Red de Espacios de Igualdad** realiza mensualmente actividades de sensibilización y conmemoración para promoción de la igualdad y prevención de diferentes formas de violencia o discriminación. Entre las efemérides que conmemoran se recogen 7 días relacionados con la diversidad sexual o de género.

- 31 marzo..... Día de la Visibilidad Transexual.
- 26 abril..... Día de la Visibilidad Lésbica.
- 17 mayo..... Día Internacional de lucha contra la LGTBIfobia.
- 28 junio..... Día internacional del orgullo LGTBI.
- 23 septiembre.....Día de la Visibilidad Bisexual
- 26 octubre..... Día de la visibilidad intersexual.
- 20 noviembre..... Día Internacional de la Memoria Transexual.

4.5.- PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS LGTBIQ+ EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).

Desde el inicio de su andadura, en el año 2004 los Centros de Apoyo a las Familias del Ayuntamiento de Madrid (CAF) han venido atendiendo a un creciente número de familias con necesidades de orientación, acompañamiento y asesoramiento en materia de diversidad sexual y de género, y las repercusiones que estas situaciones tenían en el seno familiar. Hasta el momento presente este tipo de situaciones se venían abordando de forma puntual y diversa, no existiendo un programa específico de atención al colectivo de personas LGTBIQ+.

Atendiendo a esta realidad, la entonces Dirección General de Innovación y Estrategia Social elaboro una encuesta que tuvo como objetivo, realizar un análisis exploratorio sobre el colectivo LGTBIQ+ de la ciudad de Madrid, abordando su perfil personal, su entorno social, familiar y laboral, vivencias, experiencias y opiniones, la discriminación social y las dificultades a las que se enfrentan.

4.5.1.- EL COLECTIVO LGTBIQ+ EN LA CIUDAD DE MADRID

Entre sus conclusiones el 64,2% de las personas de este colectivo, afirman haber experimentado alguna vez sentimientos negativos por su identidad sexual o de género, incluso, a pesar de que 9 de cada 10 encuestados/as, se sienten en este momento bien con su orientación sexual.

Al ser preguntados por su núcleo familiar, una de cada tres personas, manifiestan que sus padres y madres son un apoyo importante en la aceptación y comprensión de su identidad y/o orientación sexual. En contrapartida, el 42% de las familias reaccionaron negativamente al conocer la identidad y/o orientación sexual de sus hijos o hijas.

El 52% de las familias LGTBIQ+ que tienen hijos, refieren no haber tenido ninguna dificultad añadida en su crianza por el hecho de su orientación sexual.

A la vista de algunos datos importantes, la escuela es un espacio de socialización en el que el 84% de los encuestados/as se han sentido discriminados por su orientación sexual o identidad de género, un 6% afirman haber sufrido agresiones físicas y hasta un 20% agresiones verbales.

En base a lo expuesto, el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social y, más concretamente, el Departamento de Familia, -dependiente de la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud-, pone en marcha el presente Programa de Atención Integral a Familias LGTBIQ+ en estos centros (CAF), con el objetivo común de mejorar la atención prestada a las familias del colectivo LGTBIQ+ así como promover su visibilización social.

Este programa permite disponer de una herramienta para apoyar a las familias en el desarrollo de su ciclo vital, atendiendo a las dificultades que, en el ámbito de las relaciones con hijos, en la relación de pareja, en el ejercicio de la maternidad, la paternidad y la co-parentalidad -o en cualquier otro ámbito de las relaciones familiares-, pudieran estar afectando a la dinámica y homeostasis de la familia.

El programa identifica las necesidades de atención familiar más frecuentes asociadas a las familias LGTBIQ+, a las que da respuesta bien de manera directa, bien en coordinación con otros recursos especializados, definiendo asimismo a las familias destinatarias del programa. Concreta las líneas de actuación a seguir, por parte de los CAF, entre las cuales destacan la difusión, sensibilización, formación, detección, atención, coordinación y atención a las necesidades de las familias del colectivo LGTBIQ+, de manera transversal, a través de los diferentes servicios y programas de los siete CAF.

El trabajo de elaboración del presente programa ha contado con la implicación y colaboración técnica de entidades LGTBIQ+, así como, con las aportaciones técnicas de las entidades que prestan sus servicios en los CAF quienes, además, han recibido una formación especializada en esta temática.

4.5.2.- NECESIDADES DE ATENCIÓN A FAMILIAS LGTBIQ+

Las necesidades de atención familiar asociadas a LGTBIQ+ más frecuentes en los CAF son:

- Madre/padre que no aceptan la orientación sexual o identidad de género de su hijo y/o hija.
- Madres/padres que necesitan acompañamiento en el proceso de transito social de sus hijos/as
- Núcleo familiar en la que padre/madre informan recientemente de su cambio de orientación sexual o identidad de género.
- Conflicto y/o prevención de conflictos o situaciones de violencia en la familia/ pareja.
- Madre/padre lesbo/homo parental que quieren adoptar y esto no es aceptado por algún miembro de la familia o encuentran dificultades en el proceso que influye a la relación de pareja, etc.
- Problemas de relación (por no aceptación de la orientación sexual o identidad de género) entre hermanos/as u otros miembros de la familia.

La casuística en el ámbito de las relaciones familiares en las que surgen dificultades de aceptación, vinculación y conflicto entre sus miembros al salirse de lo heteronormativo, es muy variada.

4.5.3.- POBLACIÓN DESTINATARIA

Los perfiles susceptibles de ser atendidos en los CAF son:

- Personas que se identifican o son percibidas como Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersex, Queer o el amplio espectro de diversidad sexual y de géneros (LGBTIQ+) para abordar la repercusión en el ámbito familiar y/o de pareja.
- Familiares de personas LGTBIQ+ que necesiten orientación y/o acompañamiento.
- Profesionales de otros servicios de atención, por ejemplo, de Servicios Sociales que necesiten orientación relativa a las dificultades de familias/parejas LGTBIQ+.
- Otros recursos que pueden detectar problemática familiar como Colegios, I.E.S., Atención Primaria, Centros Madrid Salud (CMS), etc.
- Recursos específicos que trabajen con población LGTBIQ+ que detecten dificultades familiares.

4.5.4.- OBJETIVOS.

Es en esta línea los objetivos que los CAF persiguen pueden contribuir a través de su intervención sobre diferentes cuestiones:

Difusión y sensibilización:

- Promover la sensibilización positiva hacia las familias LGTBIQ+.
- Visibilizar la diversidad familiar en la sociedad.
- Programación de actividades y talleres de participación de las familias.

Atención familiar:

- Facilitar relaciones intergeneracionales saludables.
- Ayudar a madres y padres en la aceptación de la orientación sexual e identidad de género de sus hijas/os.
- Reducir la conflictividad post-ruptura en parejas LGTBIQ+ con hijas/os.
- Mejorar la comunicación familiar y de pareja.
- Visibilizar y prevenir la violencia que puede surgir en parejas LGTBIQ+.
- Paliar las consecuencias negativas que algunas familias LGTBIQ+ arrastran al igual que sus familiares, relacionados con los diferentes tipos de discriminación en el ámbito social, personal y laboral, y que se manifiesta en el ámbito relacional.

Coordinación y derivación:

- Coordinación con recursos LGTBIQ+ previa a la derivación de familias entre ambos recursos.
- Identificación de profesionales responsables de dicha coordinación por ambos recursos.

Formación:

- Formación continua e intercambio de información relevante entre profesionales para la mejora en el proceso de atención a familias LGTBIQ+, por parte de los CAF, en materia de familia, y en materia LGTBIQ+, por parte de las entidades LGTBIQ+.

4.5.5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

DIFUSIÓN: A través del portal web del Ayuntamiento, y de las plataformas de comunicación y de difusión de entidades y recursos (redes sociales, mails, cartelería…), se potenciará la difusión de la información relevante para las familias y el colectivo LGTBIQ+ y, en sentido amplio para la ciudadanía, de los programas, talleres y actividades de contenido LGTBIQ+ desarrollados en los CAF.

SENSIBILIZACIÓN: Se hará llegar a la población información que pueda contribuir al bienestar de las familias, a través de la realización de charlas y/o talleres en Colegios, I.E.S., A.M.P.A., y cualquier organismo en el que estén presentes las relaciones familiares. También se contribuirá con la sensibilización de profesionales de otras áreas de lo social en el acompañamiento de familias, parejas y familiares de personas LGTBIQ+ con problemáticas familiares. El proceso de sensibilización favorece que cada vez más población conozca este recurso y acuda de forma voluntaria.

FORMACIÓN: Para potenciar el conocimiento de los equipos técnicos, profesionales y familias, tanto del proceso de atención, como de los aspectos más relevantes en el área LGTBIQ+, se establecerán dos líneas de actuación relacionadas con la formación:

- **Formación a profesionales**. Programación de actividades de formación a profesionales de los CAF por parte de las entidades LGTBIQ+, en materia de diversidad familiar y otros contenidos jurídicos, psicológicos y sociales de interés para la atención al colectivo LGTBIQ+, y programación de actividades de formación a profesionales de las entidades LGTBIQ+, por parte de los equipos técnicos de los CAF en materia de familia.
- **Formación a familias**. Programación de actividades de formación (charlas, talleres, coloquios, …) dirigidos a familias LGTBIQ+ con dificultades relacionales. Estas actividades se organizarán en colaboración con las entidades LGTBIQ+.

DETECCIÓN: Durante los procesos de sensibilización, en muchas ocasiones, se detectan casos que necesitarían ser atendidos en el CAF, de estos, un alto porcentaje termina acudiendo al centro. Durante la primera sesión se recoge el motivo de consulta, se realiza una evaluación y si se enmarca dentro del ámbito familiar asignando el servicio más adecuado: orientación social, asesoramiento jurídico, atención psicológica ante las dificultades en el ámbito de las relaciones familiares atención y prevención de las relaciones de violencia en el ámbito familiar, mediación familiar o espacio de relación para familias con niños y niñas de 0 a 6 años.

ATENCIÓN: Siguiendo una orientación basada en la Psicología Afirmativa (Según la Psicología Afirmativa, podríamos clasificar las causas de sufrimiento de la población LGTBIQ+ en: externas -discriminación externa-, intermedias -en la familia- e internas -homofobia internalizada-. Es en los Centros de Apoyo a las Familias (CAF) donde se pueden trabajar los obstáculos intermedios, que se materializan en un amplio abanico de posibilidades) y empleando técnicas de intervención terapéuticas de los modelos humanista, sistémico y cognitivo conductual, en función de las necesidades de las familias, el proceso de atención trata de:

- Ofrecer información útil y relevante acerca de la diversidad familiar y la promoción de una cultura de la familia basada en la integración y la aceptación de la diversidad como fuente de crecimiento.
- Reducir el sufrimiento asociado a la estigmatización familiar en procesos identitarios, promoviendo la resiliencia y el empoderamiento de las personas.
- Orientar y apoyar ante las dificultades surgidas en el ámbito de las relaciones de pareja, en las relaciones con hijos, entre hermanos y con otros miembros de la familia, en familias con miembros LGTBIQ+.

COORDINACIÓN: En ocasiones es necesaria la coordinación con otros recursos y profesionales potenciando los beneficios del trabajo multidisciplinar y evitando, en último término, la revictimización o promoción de la estigmatización que provoca que una persona vaya de profesional en profesional.

COLABORACIÓN: La colaboración entre Ayuntamiento, entidades LGTBIQ+ (COGAM, Chrysallis, Galehi…) y profesionales (coordinadores/as, responsables de servicios, técnicos…), así como la participación de las familias, resulta de interés máximo en la aplicación de los objetivos y líneas de actuación definidas en este Programa. La formación continua, la detección, la sensibilización o la mejora en el proceso de atención transversal, así como, la coordinación y derivación de las familias, será objeto de revisión y de perfeccionamiento continuo. Para ello, se potenciarán las actividades de coordinación, de supervisión técnica, el trabajo en red, la formación y la participación de aquellas familias interesadas.

DERIVACIÓN: Las consultas sobre diversidad sexual y de género, LGTBIfobia, procesos trans… no asociadas a las relaciones familiares, realizadas en los CAF, serán derivadas a los recursos especializados, informando acerca de aquellos servicios en los que puedan tener una atención más especializada. Del mismo modo, las consultas en materia de familia, orientadas a la mejora de la convivencia y las relaciones familiares, serán derivarán a los CAF.

Para facilitar la derivación entre los recursos existentes, tanto de la población en general como especializados en LGTBIQ+, se asignará un/a profesional responsable por Centro, encargado/a de la coordinación previa a la derivación, y de la atención, si procede, en el Centro asignado.

Estos/as profesionales formarán un equipo de trabajo conjunto y de seguimiento, valoración y mejora del proceso de atención a familias LGTBIQ+. Se considera fundamental su conocimiento de los recursos, así como su formación en materia de familias LGTBIQ+.

Bibliografía

. Ley 4/2.023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-5366

. Principios de Yogyakarta, 2.007.

https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2022/02/021522-Principios-de-Yogyakarta-mas-10.pdf

. Ley 2/2.016, de 29 de marzo, de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas transexuales e intersexuales de la Comunidad de Madrid.

https://gestiona.comunidad.madrid/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?

opcion=VerHtml&idnorma=10412&word=S&wordperfect=N&pdf=S&eli=true#no-back-button

. Ley 3/2.016, de 22 de julio, de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid.

https://gestiona.comunidad.madrid/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?

opcion=VerHtml&nmnorma=9424&no-back-button#no-back-button

. Página web del Ayuntamiento de Madrid.